

1501491-95.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2171830/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 3, 3111/21/919 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIANA FERNANDA DE LYRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

MARIANA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501491-95.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501491-95.2021.8.26.0530 - 600/21

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2171830/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 3, 3111/21/919 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIANA FERNANDA DE LYRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

MARIANA FERNANDA DE LYRA, qualificada nos autos, está sendo processada por incursa no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, II, j, do Código Penal, porque, segundo a acusação, no dia 24 de junho de 2021, por volta das 16h30, na Rua Miguel Couto nº 547, Vila Virgínia, nesta cidade e comarca, em contexto de calamidade pública causada pela pandemia da doença "Covid-19", foi surpreendida trazendo consigo, para fins de tráfico, 5,710 gramas de cocaína, acondicionadas em 27 microtubos de plástico incolor estilo eppendorf, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 2/3, 8/11, 14/16 e 79/81).

A ré foi notificada e ofertou defesa preliminar.

A denúncia foi recebida em 12 de novembro de 2021 (p. 114). Na sequência, a ré foi citada.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e interrogada a acusada, por videoconferência com o uso da ferramenta Microsoft Teams. Em alegações finais, o Ministério Público posicionou-se pela condenação nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento da figura privilegiada do tráfico e, subsidiariamente, a imposição de regime menos gravoso.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido deve ser julgado procedente.

A autoria e a materialidade foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo pericial de constatação, laudo pericial de exame químico toxicológico (pp. 79/81), bem como pela prova oral coligida.

Interrogada em solo policial, a acusada exerceu seu direito constitucional ao silêncio. Em juízo, não compareceu à audiência, tornando-se revel.

Embora não tenha fornecido sua versão a respeito dos fatos, tal situação não obsta o decreto condenatório. Isso porque a prova coligida confirmou o teor da denúncia, sobretudo a autoria por parte da acusada.

Nesse sentido, em juízo, o policial militar inquirido informou que se encontrava na operação denominada Narco Brasil, pelo Bairro Vila Virgínia, quando avistou um táxi pela Rua Anália Franco, cujos passageiros demonstraram certo nervosismo ao visualizarem a presença policial. Diante da atitude suspeita, foi efetuado o acompanhamento do automóvel e a respectiva abordagem. Realizada revista pessoal, nada de irregular foi encontrado. Todavia, na bolsa da acusada, foram localizados vinte e sete microtubos de cocaína. Na oportunidade, a ré afirmou que o material não lhe pertencia.

A corroborar o depoimento policial, a testemunha Carlos Eduardo asseverou em juízo que, na data dos fatos, se encontrava no banco da frente do referido táxi, quando a acusada entrou no veículo. Todavia, durante a corrida, foi realizada a abordagem policial, oportunidade em que foram encontradas drogas na bolsa de MARIANA.

Dessa forma, o depoimento de Carlos foi ao encontro do depoimento policial confirmando o teor da denúncia.

Certo é que, no exercício de suas funções, os policiais são os primeiros, quando não os únicos, a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância. Demais disso, em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

E mais, o simples fato de um policial participar da diligência que culminou com a prisão da ré não o torna indigno de fé, quando não há nada nos autos que gere suspeita acerca da idoneidade de seus testemunhos.

Ademais, até prova em contrário, devem ser aceitas como verdadeiras suas alegações,

vez que, como servidor público, possui, no exercício de suas funções, a presunção relativa de agir de forma escorreita e, ao depor em Juízo como testemunha, colabora com o Poder Judiciário na persecução de uma pretensão punitiva e, acima de tudo, com a sociedade que anda sufocada com a criminalidade.

De mais a mais, não teria interesse em, gratuitamente, imputar a prática de um crime a um inocente, caso realmente não o tivesse cometido.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter a ré praticado o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma descrita na denúncia.

Ainda que o ato de venda, em si, não tenha sido praticado ou observado pelos policiais, a condenação por tráfico não pode ser afastada, uma vez que o artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que o ato de transportar ou trazer consigo a droga já configura o tipo penal.

A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja tese está consolidada na edição nº 131 do Caderno Jurisprudência em teses:

"O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC 382.306/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe de 10/2/2017). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RESp 1807400/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019)"

Por oportuno, "Convém ressaltar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (conforme Tornaghi, in "Curso de Processo Penal", 5ª ed., II/49; TACRIM - SP 43/251; 50/218 - 219).

Ante o exposto, conclui-se pela procedência do pedido.

Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, cumpre fixar a pena-base em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

Dentre as circunstâncias legais, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Insta salientar que não houve caracterização da circunstância agravante relativa à prática do crime durante o estado de calamidade pública (art. 61, inciso II, "j", Código Penal), uma vez que o crime foi cometido no ano de 2021, depois de encerrada a vigência do estado de calamidade pública, segundo dispõe o Decreto Legislativo nº 6/2020, além de não guardar relação direta com a situação pandêmica.

Não há causas especiais de aumento de pena. Por outro lado, presente a de diminuição descrita no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, haja vista a primariedade do agente, ausência de antecedentes e de vinculação à organização ou atividades criminosas. Assim, reduzo a pena em dois terços. Torno definitivo o quantum da pena em um ano e oito meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa.

Presentes os requisitos legais elencados no artigo 44, incisos I a III, do Código Penal, concedo a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade em entidade assistencial a ser especificada na fase de execução e pelo prazo da pena original, assim como por limitação de final de semana. Na hipótese de conversão, iniciará o cumprimento da pena em regime aberto. Ante o exposto, julgo procedente o pedido e, em consequência, condeno MARIA FERNANDA DE LYRA, qualificada nos autos, à pena de um ano e oito meses de reclusão (substituída por prestação de serviços à comunidade em entidade assistencial a ser especificada na fase de execução e pelo prazo da pena original e por limitação de final de semana) e ao pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa, cada unidade

equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, combinado com seu parágrafo 4º, da Lei 11.343/06.

Faculto o apelo em liberdade.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento de eventuais bens e valores apreendidos, eis que oriundos do tráfico de drogas.

Determino a incineração da droga apreendida, caso ainda não tenha sido efetuada na forma do artigo 50-A da Lei nº 11.343/2006.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item "2" de p. 119).

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução e comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA